LLIÇÓ 2

CONTRACTACIÓ. ESPECIALITATS PER A LA PRÀCTICA PROFESSIONAL

1. Les fonts de les obligacions: lleis, contractes, quasicontractes i extracontractuals

El concepte de **font de les obligacions** fa referència a d'on sorgeix l'obligació, entesa com una posició passiva (**deutor/obligat**) en una relació de crèdit en virtut de la qual una part (**creditor**) ens pot exigir coactivament el compliment d'aquell compromís.

És evident que la font principal de les obligacions en les què pensem és el **contracte**, entès com un acord de voluntats del qual es generen obligacions a càrrec d'una de les parts (**unilaterals**, *v.gr.* el contracte de mutu o préstec) o a càrrec d'ambdues parts (**bilaterals, recíprocs o sinal·lagmàtics**, *v.gr.* el contracte de compravenda). Ara bé, el contracte no és la única font d'obligacions, sinó que n'hi ha d'altres, com ara: la llei, els quasicontractes, els delictes o els quasidelictes (art. 1089 CC).

1.1. La llei com a font d'obligacions

El concepte de llei a què fa referència el CC és la llei en sentit encara més ampli al que vàrem veure a la lliçó 1, atès que poden generar obligacions, també, la costum i els principis generals del dret. D'aquesta manera, el CC no regula un llistat d'obligacions legals, sinó que aquestes les podem trobar disperses al llarg del text del codi, així com també a altres lleis especials. A continuació trobareu un llistat no exhaustiu d'obligacions legals.

1. Contribuir a les despeses familiars per part dels cònjuges i fills que conviuen amb la família.
2. Prestar aliments.
3. Contribuir a les despeses comunes de la comunitat de propietaris.

1.2. Els quasicontractes

Els quasicontractes són fets lícits i voluntaris que, un cop executats pel seu autor, generen una obligació de continuar-los fins al seu acabament. En aquest punt us pregunto: alguna vegada heu gestionat els afers d'algú, sense que aquest us ho hagi demanat? En aquest cas, el CC i el CC Cat, us obliguen a continuar amb la gestió fins a finalitzar-la, o bé a sol·licitar de la persona l'afer de la qual gestioneu a què us substitueixi (art. 622-40.1 CC Cat, similarment art. 1888 CC).

Un altre quasicontracte és l'anomenat **cobrament de l'indegut**, això és, quan rebeu quelcom al què no teniu dret i que us ha estat entregat per error. En aquest cas, la conseqüència és l'obligació de retornar-la (art. 1895 CC).

Qüestió per a reflexionar: Això vol dir que esteu obligats a retornar els regals que rebeu?

1.3. Els quasidelictes, o accions o omissions en què intervingui culpa o negligència i que no siguin delicte

Els quasidelictes estan regulats a l'art. 1093 CC i desenvolupats, minsament, als arts. 1902 i ss. CC. Les obligacions que sorgeixen dels quasidelictes, també anomenades "obligacions extracontractuals", són aquelles que sorgeixen quan entre els subjectes intervinents no hi ha cap contracte que les uneixi; o bé, si hi ha un contracte, el dany és aliè a l'esfera d'allò que han pactat les parts.

El principi que fonamenta aquestes obligacions és el de l'*alterum non laedere* (o, en català, no fer mal als altres). Aquest és un principi general del dret i demostra com les obligacions no només sorgeixen de les lleis o dels contractes escrits, sinó també de principis bàsics de les relacions socials.

Per a imposar responsabilitat a un subjecte per la causació d'un dany a altri, convé que es reuneixin els següents requisits (que hauran de ser provats en judici per la part perjudicada).

1. Una acció o omissió (o més d'una).
2. Que l'acció o omissió provingui d'una negligència del subjecte causant (*i.e.*, és a dir, quan la conducta del subjecte causant estigui per sota de l'estàndard ideal de conducta exigible).
3. Que l'acció/omissió negligent hagi causat un dany. Aquest requisit és dual, atès que inclou el **dany** (el resultat, que pot ser un dany material o personal), i la **causalitat**. La causalitat s'ha d'observar des d'un doble prisma: **material** (què ha causat el dany?) i **jurídic** (ha de resultar imputable el resultat a la conducta?). Aquesta darrera és la qüestió més complexa, i requereix recórrer a criteris legals de l'ordenament jurídic: prohibició de regrés, causalitat adequada, culpa exclusiva de la víctima, culpa compartida, riscos generals de la vida, àmbit de protecció de la norma, etc.

2. El contracte civil. Èmfasi en la contractació electrònica

El CC no defineix el concepte de contracte. Si unim tres preceptes (1254, 1258 i 1261) podem extreure'n les seves nocions definitòries.

1. El contracte és el resultat d'un **acord de voluntats** entre dues o més parts.
2. El **consentiment** no és l'únic element essencial del contracte, doncs també ho són l'objecte cert i la causa. A més a més, hi ha contractes en què s'exigeixen altres elements, com ara la forma i la tradició o transmissió de la propietat.
3. El contracte **vincula** a les parts, és a dir, que l'efecte del contracte és la **generació d'obligacions (tot i que també pot modificar-les o extingir-les)**.

2.1. El fonament dels contractes: l'autonomia de la voluntat

El contracte, com a font d'obligacions "*existe desde que una o varias personas* ***consienten*** *en obligarse*" (1254). Fruit d'això, trobem que el contracte és **un acord de voluntats** en el qual les parts disposen de l'anomenada **autonomia de la voluntat** (1255: "*Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral ni al orden público*").

Ara bé, aquest principi no és absolut sinó que presenta dues classes de límits:

1. **Els límits legals:** La llei, la moral i l'ordre públic (1255).

   Quant a la **llei**, només aquesta pot prohibir certs pactes per il·lícits. La moral i l'ordre públic complementen les llacunes que la llei pugui presentar, però la conseqüència de la seva inobservança és la mateixa: la nul·litat de ple dret del pacte o del contracte.

   La llei a què fa referència l'art. 1255 és la llei imperativa, no la llei dispositiva.

2. **Els límits *de facto*:** Els casos dels contractes d'adhesió, principalment.

   El principi de l'autonomia de la voluntat implica que les parts "*pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por convenientes*" (1255). És a dir, parteix de la **igualtat en la posició negocial de les parts**. Ara bé, la realitat s'imposa en el fet que hi ha determinades ocasions en que una part té més poder negociador que l'altra i predisposa el contingut contractual. Aquest és el cas del contracte d'adhesió i que trobem en molts sectors econòmics: subministraments (llum, gas, aigua), telecomunicacions, serveis bancaris, transport, etc.

   Una bona definició d'aquest concepte el trobem a l'exposició de motius de la Llei 7/1998 sobre condicions generals de la contractació: és **contracte d'adhesió** aquell en el qual **no existeix negociació individual de les clàusules**; o quan, existint negociació sobre alguna de les clàusules, "*la apreciación global*" porta a una conclusió distinta (art. 1.2 LCGC). La única opció que té l'adherent és o concloure el contracte en aquelles condicions o no contractar.

   Les **condicions** que ha de reunir un contracte per a rebre la denominació de **contracte d'adhesió** són les següents:

   1. La **predisposició de la redacció del contingut contractual** (1.1 LCGC: "*[...] las cláusulas predispuestas cuya incorporación al contrato sea impuesta por una de las partes [...]*").

   2. La **complexitat tècnica** del contingut de les clàusules, que imposa la necessitat de **transparència** (7 LCGC: "*No quedarán incorporadas al contrato las siguientes condiciones generales: a) Las que el adherente no haya tenido oportunidad real de conocer de manera completa [...]. b) Las que sean il·legibles, ambiguas, oscuras e incomprensibles [...]*").

   3. La **contractació d'adhesió ho és en massa**, és a dir, els contractes d'adhesió constitueixen una oferta a contractar dirigida a la col·lectivitat (1.1 LCGC: "*[...] habiendo sido redactadas con la finalidad de ser incorporadas a una pluralidad de contratos*").

   4. La posició de **superioritat** de la part que redacta el contracte.

   5. La **necessitat** de l'adherent de contractar.

   El fet que un contracte sigui **d'adhesió** no implica automàticament la seva il·licitud o immoralitat, perquè és el resultat de l'avenç dels models econòmics en els quals no pensava el legislador del S. XIX. Actualment, no és viable econòmicament la negociació de cadascuna de les clàusules dels contractes amb cada persona interessada. Hi ha una oferta limitada i una demanda il·limitada, motiu pel qual s'imposa la necessitat de la **contractació en massa** que porta a unes condicions preestablertes. Pel fet de que es limita, a la pràctica, l'autonomia de la voluntat, el legislador ha intervingut per a defensar la part més dèbil, l'**adherent** (2.1 LCGC), que pot ser un **consumidor** (cas en el qual també resultaran d'aplicació les disposicions

en matèria de clàusules abusives dels arts. 82 i ss. TRLGDCU) o **professional** (2.3 LCGC).

Les **condicions generals de la contractació** són el conjunt de regles establertes per una empresa o grup d'empreses, constitutives del contingut total o parcial dels contractes que han de concloure's en el desenvolupament de les seves activitats. Les condicions generals de la contractació integren el **contingut contractual normatiu voluntari de fixació unilateral**.

2.2. Els elements del contracte: consentiment, objecte i causa

El **consentiment** és un dels elements essencials del contracte (1261.1.º). Per tal de que el consentiment sigui vàlid és imprescindible que compleixi uns requisits: a) Que les parts que l'atorguen siguin **capaces per a prestar-lo** (2.1), b) Que s'exterioritzi (2.2) i c) Que no es trobi viciat (2.3).

El consentiment (amb tots els seus requisits) es "*manifiesta por el concurso de la oferta y de la aceptación sobre la cosa y la causa que han de constituir el contrato*" (1262, 1). La **regla general** de la que parteix el CC és la presència física de les parts i la simultaneïtat de l'oferta i l'acceptació. Ara bé, això no sempre és així, doncs pot ésser que:

1. L'oferta i l'acceptació no siguin simultànies, sinó que hi hagi un lapse de temps derivat de, per exemple, unes negociacions o perquè les parts no estiguin presents al mateix lloc (1262, 2).
2. Les parts no estiguin físicament presents (1262, 3).

L'**objecte** del contracte és un requisit essencial d'aquest (1261.2.º). La regulació de l'objecte del contracte el trobem als articles 1271 a 1273 CC i aquest ha de ser: possible, lícit i determinat o determinable.

2.2.1. La capacitat per a consentir

Per a què el consentiment sigui vàlid, és imprescindible que les parts que l'emeten tinguin **capacitat suficient**. En el cas de les **persones majors d'edat**, naturalment, poden consentir plenament (211-3.2 CC Cat, que es vincula la plena capacitat d'obrar amb la majoria d'edat). **Alerta:** Catalunya ha adaptat el CC Cat a la Convenció de Nova York dels drets de les persones amb discapacitat que, entre d'altres qüestions, elimina el concepte de la capacitat d'obrar i el substitueix per l'exercici de la capacitat jurídica). Actualment, amb el nou model resultant de la Llei 13/2026 qualsevol persona major d'edat pot actuar per si sola, tret dels casos en què s'estableixi un suport representatiu per a la realització de determinats contractes. Per tant, la **incapacitació ha desaparegut i amb ella un dels límits a la capacitat per a consentir i contractar de les persones majors d'edat**.

Quant a les **persones menors d'edat no emancipades**, es parteix d'un principi general de fomentar la seva integració en la societat per mitjà de dotar-los d'un marge d'autonomia ampli, tot i que amb certs límits. En aquest sentit, l'art. 211-5 CC Cat (similarment el 1263), permet al menor fer "*per si mateix, segons la seva edat i capacitat natural*" un seguit d'actes:

1. Els relatius als drets de la personalitat, llevat que les lleis que els regulin estableixin una altra cosa.

2. Els relatius a béns o serveis propis de la seva edat, d'acord amb els usos socials.
3. Els altres actes que la llei li permeti.

Si el **menor d'edat s'emancipa** (211-8 a -11 CC Cat), el CC Cat suposa que "*actua jurídicament com si fos major d'edat*" (211-7.1), però amb una limitació: requereix del **complement de capacitat dels pares o tutors** en els casos del 211-12 CC Cat.

2.2.2. Els vicis del consentiment

Els vicis del consentiment impliquen que la **voluntat interna (què vull?) i la voluntat declarada (què manifesto que vull?) coincideixen**, però que el problema radica en la **formació inadequada de la voluntat interna**. Els **vicis del consentiment** poden tenir dues causes:

1. Un coneixement equivocat de la realitat (error i dol).
2. La falta de llibertat a l'hora de contractar (violència i intimidació).

Les conseqüències també són distintes a les de la divergència en la declaració de voluntat. La concurrència d'un vici del consentiment permet **impugnar el contracte per anul·labilitat**.

2.3. La contractació electrònica

2.3.1. Característiques

a) Pluralitat de models de contractació

La contrapart contractual (el venedor) no ha de ser necessàriament un empresari. Per això, hi ha diferents modalitats de contractació electrònica:

B2B Empresa - Empresa	**B2C** Empresa → Consumidor	**P2P / C2C** Consumidor - Consumidor
El venedor i el comprador són empresaris.	El venedor és un empresari i el comprador és un consumidor.	El venedor i el comprador són consumidors (= economia col·laborativa).

b) Ubiqüitat

La globalització de la contractació electrònica, habitualment operada mitjançant plataformes en línia, permet als consumidors accedir a empresaris que es troben fins i tot fora del territori nacional i de la mateixa UE (tercers Estats).

1. Dificultats per localitzar la contrapart contractual (fins i tot impossibilitat).
2. Problemes de dret internacional privat (llei aplicable, jurisdicció competent i reconeixement i execució de sentències), quan els Estats en què està domiciliada la contrapart contractual no són part de cap tractat internacional bilateral o multilateral en la matèria.

3. Manca d'incentius per reclamar a causa dels costos elevats enfront dels beneficis reduïts derivats del procés.

c) Existència d'intermediaris

La contractació electrònica pot ser dual:

Intermediada	**No intermediada**
Entre les parts contractuals hi ha un intermediari, habitualment una plataforma en línia. - Problemes per determinar el rol de l'intermediari. - Atenció als termes i condicions: Amazon, per exemple, prohibeix el contacte directe entre les parts contractuals.	La contractació electrònica és directa quan el comprador conclou els contractes directament al lloc web del venedor.

Quan entre les parts contractuals existeix un intermediari, habitualment una plataforma en línia, en les relacions comercials intermediades es donen dos tipus de relacions: **les relacions verticals** i **les relacions horitzontals**.

Relacions verticals **Usuari - Plataforma**	**Relacions horitzontals** **Usuari - Usuari**
Es produeixen, entre d'altres, en el registre a la plataforma i en l'acceptació de les condicions del servei.	Es produeixen en les transaccions entre els usuaris que operen a través de la plataforma.

En el cas dels usuaris consumidors, pateixen una **doble situació de desequilibri**, amb contraparts contractuals sofisticades:

1. **Relacions verticals** (usuari-plataforma): en el registre a la plataforma.
2. **Relacions horitzontals** (usuari consumidor-usuari empresari): en les transaccions.

En el cas dels usuaris empresaris, pateixen igualment una situació de desequilibri, amb una contrapart contractual sofisticada (usuari-plataforma): en el registre a la plataforma i en l'acceptació dels termes i condicions unilateralment imposats per l'operador de la plataforma (retenció del preu, taxes per operació, etc.).

2.3.2. Normativa principal. Qüestions rellevants per a les persones consumidores

Cadascuna de les relacions dins de l'ecosistema de les plataformes planteja qüestions específiques per als consumidors.

Relació amb la plataforma	Relació amb els empresaris
• Protecció de dades. • Què fa realment la plataforma? • La defensa de la plataforma basada en l'afirmació "soc un mer intermediari".	• On estan localitzats? • Com puc resoldre les controvèrsies amb un empresari? • Quins remeis tinc?

Directiva 2011/83

- **Drets dels consumidors en els contractes celebrats en línia:** inclou, entre altres qüestions, el dret de desistiment.

Directiva 2019/771

- **Drets dels consumidors en la compravenda de béns:** reparació, substitució, reducció del preu i resolució del contracte.
- **Important en dret català:** aquests remeis són aplicables a qualsevol compravenda, no només a les compravendes de consum.

Reglament (UE) 2022/2065 — DSA

- **Responsabilitat per contingut il·lícit:** exempció condicionada de responsabilitat als arts. 4-6 DSA; possible responsabilitat civil extracontractual.
- **Obligacions de diligència deguda:** arts. 11-48 DSA, amb potencial responsabilitat conforme a l'art. 54 DSA; possible responsabilitat civil contractual.

3. El contracte laboral. Aspectes essencials[1]

3.1. Què regula el contracte de treball?

1. **Relació d'intercanvi:** La persona treballadora presta un servei a canvi d'una retribució, sota la organització i direcció d'un empresari.
2. **Desigualtat material:** A diferencia de la contractació civil o mercantil, es presumeix la desigualtat material entre les parts contractuals i les normes laborals intervenen fixant uns mínims de garanties.
3. Sorgeixen drets laborals (individuals i col·lectius) i de protecció social.
4. No regula el treball autònom o per compte pròpia.

3.2. Quins elements són presents en una relació laboral (art. 1.1 ET)?

1. Voluntarietat.
2. **Caràcter personal:** el treballador ha de ser persona física i no pot ser substituït sense consentiment de l'empresari (caràcter *intuitu personae*).
3. **Alienitat:** respecte dels fruits resultat del treball, dels mitjans de producció i dels riscos i beneficis de l'activitat.
4. **Dependència:** submissió al poder de direcció empresarial, en compliment de les obligacions contractuals. Això sí, sempre respectant els drets fonamentals i la resta de drets.

3.3. Problema de la qualificació jurídica del contracte en les prestacions de serveis

Molts cops no es fàcil distingir si estem davant d'un treball per compte d'altri o per compte pròpia (les anomenades zones grises). Exemple: repartidor per plataformes o *riders*.

En la pràctica és molt habitual l'existència de falsos autònoms o dels falsos becaris. En essència és un frau a la llei: substancialment tenen les característiques d'un treball per compte aliè però formalment el contracte és civil o mercantil (Tribunal Suprem, social, manté que no és rellevant el *nomen iuris* sinó constatar *de facto* si n'hi ha indicis o elements de laboralitat).

3.4. Requisits del contracte de treball

3.4.1. Edat mínima (art. 6 ET): 16 anys

1. **Menors de 16 anys:** no poden ser contractats per treballar. L'única excepció és la seva participació en espectacles públics (cinema, teatre, televisió, publicitat, etc.), amb l'autorització prèvia de l'autoritat laboral.
2. **Majors de 16 anys i menors de 18 anys emancipats:** poden celebrar per si mateixos un contracte de treball i obligar-se com a treballadors.
3. **Majors de 16 anys i menors de 18 anys no emancipats:** poden contractar, però necessiten el consentiment dels seus pares, tutors o representants legals. Un cop autoritzat el treball, el menor pot exercir els drets i complir les obligacions derivats del contracte.

[1] © Núria Pumar Beltrán.

4. **Protecció especial dels menors de 18 anys:** encara que puguin treballar, no poden fer treballs nocturns, hores extraordinàries ni determinades activitats perilloses o insalubres.

3.4.2. Forma (art. 8 ET)

Verbal o escrita i, per tant, regeix el principi de llibertat de forma contractual. Tanmateix, per a la majoria de les modalitats contractuals, la llei exigeix la forma escrita.

Tot i que el contracte pugui ser verbal, l'empresa té l'obligació de proporcionar al treballador informació escrita sobre els elements essencials de la relació laboral. Igualment, l'empresari ha de facilitar una còpia bàsica del contracte a l'Oficina de Treball.

3.5. Contractes més rellevants

3.5.1. Per la seva durada

1. **Indefinits:** No tenen data de finalització. El contracte de treball es presumeix per temps indefinit (art. 15.1 ET) El contracte indefinit pot ser a temps complert, parcial o com a fixe discontinu.
    a. **Fixes discontinus (art. 16 ET):** són treballs de duració indefinida, és a dir, no tenen data de finalització, i tenen naturalesa estaciona, cíclica o de temporada (per exemple, socorrista en piscines, treballs agraris, etc.). S'alternen períodes de treball amb altres sense activitat on les obligacions principals del contracte queden suspeses però continua vigent la relació. Han de ser cridats per les empreses quan comenci la temporada.
2. **Temporals:**
    a. **Formatius: Contracte per a l'obtenció de la pràctica professional (art. 11.2 ET):** pensat per a les persones que han finalitzat recentment els seus estudis universitaris o de FP, amb la finalitat d'adquirir una experiència professional adequada.
        i. Duració màxima d'un any.
        ii. La persona contractada cobra durant aquest temps un sou inferior, segons conveni col·lectiu (no inferior, es clar, a l'SMI en proporció al temps treballat). No confondre amb les pràctiques curriculars vinculades als estudis: aquí també hi ha obligació de cotitzar però no s'aplica el Dret del Treball.
    b. Contracte per circumstàncies de la producció (art. 15.2 ET, art. 3 del RD 2720/1998):
        i. *Causa justificada de temporalitat:* Circumstàncies de la producció:
            1. Increment ocasional i imprevisible de l'activitat.
            2. Oscil·lacions de l'activitat que generen un desajust temporal entre l'ocupació estable disponible i la que es requereix. S'entén que la cobertura de les vacances anuals constitueix una d'aquestes oscil·lacions.

ii. *Durada:* 6 mesos / Per conveni col·lectiu sectorial, fins a 12 mesos.

iii. *Extinció:* Per l'expiració del temps convingut.

c. **Contracte de substitució (art. 15.3 ET, art. 4 RD 2720/1998):**

i. *Objecte o causa de temporalitat:* Per substituir una persona treballadora amb reserva del lloc de treball.

ii. *Forma:* Per escrit, identificant:

1. La persona treballadora substituïda.
2. La causa de la substitució.

iii. *Extinció:* Per l'extinció de la causa que va donar lloc a la reserva del lloc de treball.

d. **Altres contractes temporals:** per exemple, contracte de relleu per cobrir la jubilació parcial de la persona treballadora (art. 12.6 ET).

3.5.2. Pel tipus de jornada

Contracte a temps complert o a temps parcial (art. 12 ET).

3.6. El període de prova (art. 14 ET)

1. **Objecte:** verificar si la relació pactada respon a les expectatives de la persona treballadora i de l'empresari, mitjançant la realització de les experiències que constitueixen l'objecte de prova.
2. **Forma:** Per escrit.
3. **Durada:** La prevista en el conveni col·lectiu. Si no hi ha previsió convencional:
   a. 6 mesos per als tècnics titulats.
   b. 2 mesos per a la resta de persones treballadores (3 mesos en empreses de menys de 25 persones treballadores).
   c. En contractes temporals de durada inferior a 6 mesos: 1 mes.
4. **Drets i obligacions:** Igualtat de drets i obligacions laborals respecte de la resta de persones treballadores.
5. **Excepció:** Llibertat de desistiment durant el període de prova.

3.7. Intermediació en la contractació. Les empreses de treball temporal (ETT)

Les ETTs contracten als treballadors per cedir-los temporalment a les empreses usuàries o clients. Formalment, les ETT són empleadores (paguen salari i cotitzen), però son les empreses usuàries les que dirigeixen el treball i se n'aprofiten d'aquest directament. El treballador de les ETT tenen dret a tenir "les condiciones essencials de treball".

3.8. No discriminació en el treball (art. 17 ET i llei 15/2022)

La llei prohibeix la discriminació a la feina, també en l'accés a l'ocupació i durant tota la relació laboral. Tota normativa o decisió empresarial contrària a aquest principi és nul·la de ple dret (art. 17 ET). Les discriminacions prohibides són "per raó de naixement, origen racial

o ètnic, sexe, religió, convicció o opinió, edat, discapacitat, orientació o identitat sexual, expressió de gènere, malaltia o condició de salut, estat serològic i/o predisposició genètica a patir patologies i trastorns, llengua, situació socioeconòmica, o qualsevol altra condició o circumstància personal o social" (art. 2 Llei 15/2022).

En les empreses de 50 o més persones treballadores existeix l'obligació de negociar plans d'igualtat. I, addicionalment, hi ha una obligació per a aquestes mateixes empreses (i les administracions públiques) de negociar, en els convenis col·lectius, mesures específiques per a prevenir i erradicar la discriminació contra les persones LGTBIQ+ (arts. 14 i 15 de la Llei 4/2023).

Qüestions per a debatre

1. *El contracte que ningú no llegeix.* Quan instal·leu una aplicació o us registreu en una plataforma, acostumeu a acceptar unes condicions generals que probablement no heu llegit. Es pot considerar que hi ha una autèntica autonomia de la voluntat quan una de les parts només pot acceptar o rebutjar íntegrament les condicions?

2. *Condicions generals incomprensibles.* Si una clàusula és jurídicament correcta però està redactada de manera tan tècnica o complexa que un usuari mitjà difícilment pot entendre-la, hauria de formar part del contracte?

3. *Comprar a l'altra punta del món.* Internet permet contractar amb empreses establertes en qualsevol Estat. Creieu que els avantatges de poder comprar globalment compensen les dificultats que poden aparèixer quan hi ha un problema i cal reclamar?

4. *"Nosaltres només som la plataforma".* Una plataforma posa en contacte compradors i venedors i cobra una comissió per cada operació, però afirma que no té cap responsabilitat sobre els problemes que sorgeixin entre els usuaris. Fins a quin punt us sembla convincent l'argument que és un simple intermediari?

5. *Plataformes i poder contractual.* Un petit desenvolupador publica les seves aplicacions mitjançant una gran plataforma i ha d'acceptar obligatòriament les seves condicions, comissions i sistemes de pagament. Creieu que dues empreses poden trobar-se en una situació de desequilibri contractual semblant a la que existeix entre empresa i consumidor?

6. *Flexibilitat laboral o precarietat?* Els contractes temporals permeten a les empreses adaptar la plantilla a determinades necessitats de producció. En quins casos creieu que la temporalitat està justificada i quan podria convertir-se en una manera d'evitar la contractació indefinida?

7. *El període de prova.* Durant el període de prova, empresa i treballador poden comprovar si la relació respon a les seves expectatives. Us sembla raonable que durant aquest període es pugui desistir de la relació amb molta més facilitat? Hauria d'existir algun límit?

8. *Algorismes i discriminació laboral.* Una empresa utilitza un sistema automatitzat per descartar currículums abans que els revisi una persona. Si el sistema acaba perjudicant sistemàticament determinats col·lectius, qui hauria d'assumir la responsabilitat: l'empresa que l'utilitza, l'empresa que l'ha desenvolupat o totes dues?

9. *Preguntes personals en una entrevista.* Una empresa considera que determinades circumstàncies personals poden afectar la disponibilitat futura d'un candidat i decideix preguntar-hi durant l'entrevista. On creieu que s'ha de situar el límit entre l'interès empresarial per conèixer la persona candidata i el dret a no patir discriminació?

10. ***Menors i contractació digital.*** Cada vegada és més habitual que menors d'edat comprin videojocs, subscripcions, aplicacions o continguts digitals. Creieu que haurien de poder celebrar aquests contractes per si sols? Hauria de dependre de l'import, del tipus de producte o de l'edat del menor?